

BÁO CÁO NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

CHỦ ĐỀ: BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ TẠI KHÔNG GIAN MẠNG Ở VIỆT NAM.

A. Mục tiêu

Báo cáo này nhằm phát triển kỹ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật từ các nguồn đáng tin cậy, thông qua chủ đề “Bảo vệ quyền riêng tư trên không gian mạng tại Việt Nam”. Việc nghiên cứu vấn đề này giúp người học hiểu rõ hơn về khung pháp lý, các thách thức trong thực thi và xu hướng hoàn thiện cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh chuyển đổi số.

B. Nội dung

Trong thời đại công nghệ số, dữ liệu cá nhân trở thành tài sản vô giá, đồng thời cũng là đối tượng bị xâm phạm phổ biến nhất. Ở Việt Nam, vấn đề bảo vệ quyền riêng tư trên không gian mạng ngày càng được quan tâm, đặc biệt sau khi Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực. Các nghiên cứu học thuật, báo cáo quốc tế và tài liệu pháp lý trong nước đã đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về khung pháp lý, thực trạng và giải pháp.

C. Đánh giá nguồn thông tin

- I. Cơ sở dữ liệu sử dụng:** Google Scholar, Microsoft Academic, Tạp chí Luật học, Vietnam Journal of Legal Sciences, sách chuyên khảo về luật công nghệ thông tin, và các nguồn mở trên internet (Bộ TT&TT, TANDTC...).
- II. Từ khóa tìm kiếm:** 'quyền riêng tư trên mạng', 'data privacy Vietnam', 'cyber law', 'personal data protection', 'cybersecurity and privacy'.

III. Đánh giá các nguồn thông tin

- 1. Ta, T.B.N. & Tùng, N.K. (2022). Cách tiếp cận dựa trên quyền riêng tư trong bảo vệ dữ liệu cá nhân trên nền tảng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Luật học.**

Bài báo phân tích khung pháp lý của Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong nền tảng chính phủ điện tử. Hai tác giả đều thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, có chuyên môn trong lĩnh vực luật học; công trình được bình duyệt và đăng trên tạp chí học thuật uy tín của VNU. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phân tích pháp lý so sánh, có trích dẫn đầy đủ và được cập nhật năm 2022. Nguồn này có độ tin cậy cao (5/5).

- 2. Bộ Công an (2023). Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.**

Đây là văn bản quy phạm pháp luật mới nhất, do cơ quan nhà nước ban hành. Là nguồn chính thống, cập nhật và thể hiện định hướng quản lý của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mặc dù không phải công trình học thuật, song tính pháp lý và thẩm quyền ban hành cao nên được đánh giá rất đáng tin cậy (5/5).

3. *UNDP (2022). Quyền riêng tư số và bảo vệ dữ liệu tại ASEAN: Nghiên cứu so sánh.*

Báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), phân tích tổng quan khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam. Nguồn có uy tín quốc tế, phương pháp nghiên cứu tổng hợp, đối chiếu dữ liệu và trích dẫn đầy đủ. Tuy nhiên, phạm vi rộng nên chỉ mang tính tham khảo cho bối cảnh Việt Nam. Độ tin cậy: 4.5/5.

4. *Nguyễn, T.H. (2021). Khung pháp lý về an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư tại Việt Nam. Tạp chí Luật học châu Á (Asian Journal of Law and Society).*

Bài báo học thuật quốc tế, đăng trong tạp chí thuộc Cambridge University Press. Tác giả là giảng viên luật người Việt, có chuyên môn cao. Bài viết phân tích chi tiết khung pháp lý về an ninh mạng và quyền riêng tư. Độ tin cậy rất cao (5/5).

5. *Lê, P.T. (2020). Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam.*

Nguồn thuộc hệ thống tạp chí khoa học trong nước, được bình duyệt. Bài viết tập trung vào khoảng trống pháp lý và đề xuất chính sách. Cập nhật đến năm 2020 nên vẫn có giá trị tham khảo, song thiếu dữ liệu mới nhất. Độ tin cậy: 4/5.

6. *Ngân hàng Thế giới (2023). An ninh mạng và quản trị dữ liệu tại Việt Nam: Tổng quan chính sách.*

Báo cáo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, sử dụng phương pháp định tính và phân tích chính sách. Cơ quan xuất bản có uy tín, dữ liệu cập nhật, có trích dẫn và so sánh quốc tế. Nguồn này phù hợp để minh họa khía cạnh thực thi và khuyến nghị. Độ tin cậy: 5/5.

7. *Đỗ, A.N. & Trần, Q.H. (2022). Nhận thức về quyền riêng tư dữ liệu của người dùng Internet Việt Nam. Tạp chí Luật học Việt Nam trực tuyến.*

Nghiên cứu định lượng khảo sát nhận thức người dùng Internet tại Việt Nam. Tác giả thuộc Đại học Luật Hà Nội, công bố trên tạp chí điện tử chuyên ngành. Có dữ liệu thực nghiệm, phương pháp rõ ràng, tuy nhiên độ phổ biến của tạp chí còn hạn chế. Độ tin cậy: 4/5.

8. Ban Thư ký ASEAN (2021). Khung pháp lý ASEAN về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tài liệu chính thức do Ban Thư ký ASEAN phát hành. Nguồn gốc đáng tin, có tính chuẩn hóa khu vực. Tuy nhiên, nội dung mang tính nguyên tắc chung, chưa phản ánh đặc thù của Việt Nam. Độ tin cậy: 4.5/5.

9. Nguyễn, M.H. (2023). Thách thức trong thực thi quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Pháp lý.

Bài viết phân tích những khó khăn khi áp dụng các quy định mới, dựa trên phỏng vấn chuyên gia và thống kê thực tế. Phương pháp nghiên cứu vững chắc, có dữ liệu thực tế. Độ tin cậy: 4.5/5.

10. UNESCO (2022). Quyền riêng tư, dữ liệu và nhân quyền trong xã hội số.

Báo cáo chuyên đề của UNESCO, phân tích quyền riêng tư trong bối cảnh toàn cầu. Mặc dù không tập trung riêng vào Việt Nam, nhưng cung cấp nền tảng lý luận vững chắc về quyền con người và công nghệ. Độ tin cậy: 4.5/5.

D. Kết luận

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá 10 nguồn tài liệu từ các cơ sở dữ liệu học thuật, báo cáo quốc tế và văn bản pháp luật, có thể thấy rằng vấn đề bảo vệ quyền riêng tư trên không gian mạng tại Việt Nam đang dần được hoàn thiện cả về pháp lý và nhận thức xã hội. Sự ra đời của Nghị định 13/2023/NĐ-CP đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xác lập khung pháp lý chuyên biệt, song vẫn còn thách thức trong thực thi, giám sát và nâng cao ý thức người dùng. Các công trình học thuật trong và ngoài nước cung cấp nền tảng vững chắc cho việc tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về quyền riêng tư như một quyền cơ bản của con người trong thời đại số.

E. Danh mục tài liệu tham khảo

1. Ta, T.B.N. & Tung, N.K., 2022. Privacy-based Approach to Personal Data Protection on E-Government Platforms in Vietnam. VNU Journal of Science: Legal Studies.
2. Ministry of Public Security, 2023. Decree No. 13/2023/NĐ-CP on Personal Data Protection. Hanoi: Government of Vietnam.
3. UNDP, 2022. Digital Privacy and Data Protection in ASEAN: A Comparative Study.
4. Nguyen, T.H., 2021. Legal Framework on Cybersecurity and Privacy Protection in Vietnam. Asian Journal of Law and Society.

5. Le, P.T., 2020. Protecting Personal Data in the Context of Digital Transformation in Vietnam. Vietnam Journal of Legal Sciences.
6. World Bank, 2023. Cybersecurity and Data Governance in Vietnam: Policy Review.
7. Do, A.N. & Tran, Q.H., 2022. Data Privacy Awareness among Vietnamese Internet Users. Vietnam Law Journal Online.
8. ASEAN Secretariat, 2021. ASEAN Framework on Personal Data Protection.
9. Nguyen, M.H., 2023. Challenges in Enforcement of Personal Data Protection in Vietnam. Journal of Legal Research.
10. UNESCO, 2022. Privacy, Data, and Human Rights in Digital Societies.